

יצחק בר _____ ת.ז.: _____
מרח': _____
טל': _____ פקס: _____
דוא"ל: ismail@gmail.com
ב"ב: _____ מספר רישיון: _____
מרח': _____
טל': _____ פקס: _____
דוא"ל: _____

המבקש

- נגד -
יעקב אזר _____ ת.ז.: _____
YAKOV AZAR _____ דרכון: _____
טל': _____ פקס: _____
מרח': _____
דוא"ל: _____

המשיב

בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ טרם הגשת תביעה (במעמד צד אחד)

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו מכוח תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: התקנות), ולתת כנגד המשיב צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד לפני הגשת התביעה.

ואלה נימוקי הבקשה:

הצדדים

1. המבקש הוא אזרח ישראל המתגורר בלוד ושותף של המשיב במסעדת דגים השוכנת בנצרת (להלן: מסעדה).

2. המשיב הוא אזרח ישראל המתגורר בעיר לוד ושותף של המבקש במסעדה.

הפירוט העובדתי

4. המשיב פנה למבקש וביקש ממנו הלוואה של 150,000 ₪ (להלן: הסכום). המבקש הסכים ונערך הסכם הלוואה. רצ"ב כנספח א.

5. בחלוף מועד הפירעון התקשר המבקש למשיב והשאיר לו הודעות, והלה לא השיב לו כלל (רצ"ב ההודעות כנספח ב). המבקש מבין כי אין למשיב כוונה להשיב לו את ההלוואה וכי הוא מתכוון לעזוב את הארץ לתקופה ארוכה. לבני משפחתו כרטיסי טיסה לחו"ל לכיוון אחד (רצ"ב העתק מכרטיסי הטיסה כנספח ג'), דירתו השכורה פורסמה להשכרה מידית ונאמר במודעה כי השוכר עומד לעזוב לחו"ל בכל רגע (רצ"ב צילום המודעה באתר "יד 2" כנספח ד)

6. התברר למבקש בעקבות חקירה שנערכה כי אין למשיב אף לא נכס אחד בישראל שניתן להיפרע ממנו (דוח החקירה מצ"ב כנספח ה').

הטענות המשפטיות:

7. הסכם ההלוואה בידי המבקש, המראה שמועד הפירעון עבר, אי קבלת הסכום חזרה ואי מתן מענה להודעותיו של המבקש מלמדים כי בידי המבקש ראיות מספקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה (תקנה 95(ב) לתקנות).

8. – המשיב מתכנן לעזוב את הארץ בתוך כמה ימים. ובעזבו לא תהיה למבקש שום דרך לגבות את החוב הדבר מלמד על נחיצות הסעד הזמני (תקנה 95(ב) לתקנות)

9. קיומו של חשש ממשי שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין (בהתאם לתקנה 95(ב) ו-124(א) לתקנות) – לכל בני המשפחה כרטיסי טיסה לחו"ל ולמשיב מידע המצביע כי מדובר בעזיבה ללא כוונה לשוב, לפיכך אם בית המשפט לא יעניק סעד זה נראה כי יישאר המבקש מול שוקת שבורה ולא ניתן יהא להביא לידי מימוש פס"ד כספי נגד המשיב אם יזכה המבקש בתביעתו.

10. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש (תקנה 95(ד)(1) לתקנות) – אם לא יאות ביהמ"ש להעניק את הסעד המבוקש, ייאלץ המבקש לספוג הפסד כלכלי של הסכום כולו. וגם הוא נמצא בקשיים כלכליים. לעומת זאת, אם יורה ביהמ"ש על הצו, בסך הכול יתעכבו המשיב ומשפחתו זמן מה בתחומי המדינה. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המבקש.

11. מידתיות (תקנה 95(ד)(2) לתקנות) – אין למשיב כל נכסים אחרים בארץ ולכן אין ברירה אלא לעכב את המשיב בארץ כדי שישלם את חובו 12. תוס' לב (תקנה 95(ד)(3)) – תוס' ליבו של המבקש ברור. הוא פנה למשיב מספר פעמים וזה לא השיב לו כלל.

13. היעדר שיהוי (תקנה 95(ד)(3)) – המבקש לא שהה כלל ועיקר בטרם פנה לערכאות. ודוק, בעת שהבחין המבקש במעשיו של המשיב בה בעת פנה ליעוץ משפטי ומיד הוגשה בקשה זו.

14. יובהר כי הכנות המשיב לצאת מן הארץ כפי שהוכחו במסגרת בקשה זו מבססות את חששו של המבקש כי ברגע שיוודע למשיב על החלטת המבקש להגיש בקשה זו, הוא יעזוב עם משפחתו את תחומי המדינה על מנת להימנע מתשלום למבקש. אי לכך, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לקיים את הדיון בבקשה זו במעמד צד אחד (המבקש) וזאת מכוח תקנה 97(א) לתקנות.

15. המבקש מבהיר כי הוא מתכוון להגיש תביעה תוך 7 ימים לכל היותר ממתן הסעד הזמני בהתאם לתקנה 95(ג).

16. התביעה תעמוד על סכום ההלוואה – 150,000 ₪ ולכן היא ממלאת את הדרישה של הסכום המינימלי של 100,000 ₪ האמור בתקנה 124(ב)(2)

17. כרטיסי הטיסה של אשתו וילדיו, שיחתם עם החוקר לפיה הם אינם מתכוונים לחזור, וכן המודעה באתר יד 2 מלמדים באופן ברור כי קיים חשש ממשי שהמשיב עומד לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות. והעדרו מהארץ עלול להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין ועל כן ע"פ תקנה 124 (א) לתקנות יש בסיס ליתן עיכוב יציאה נגד יעקב.

18. לבקשה זו מצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה מטעם המבקש ודוח החוקר.

19. לבקשה זו מצורף כתב התחייבות עצמית. ההתחייבות הינה גם לפיצוי כל נזק שייגרם לאדם שאיננו המשיב עקב עיכוב יציאתו על סמך הצו, אם המבקש מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי המשיב, בהתאם לתקנה 126 לתקנות.

כמו כן מצורף יפוי כח.

20. לאור כל האמור לעיל מתבקש ביהמ"ש ליתן כנגד המשיב צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד ולהורות לו למסור את דרכונו. כמו כן מתבקש ביהמ"ש כי על המשיב יהא לשאת בהוצאות בקשה זו, ובשכר טרחת עו"ד כדין.

חתימת : עו"ד _____

ב"כ המבקש